

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
Tribunale Ordinario di Roma - Sezione VIII
Ruolo Generale: 18539/2021
G.I.: Dott. Alfredo Matteo Sacco

Parte attrice: ALESSIO OTTAVIANI

Parte convenuta: FEDERICO OTTAVIANI

La sottoscritta Arch. Claudia Ferreri, iscritta all'Ordine degli Architetti di Roma con il n. 10481, convocata all'udienza del 27.03.2023 per il giuramento di rito e la nomina a CTU, ha avuto incarico dal Dott. Sacco, Giudice dell'ottava sezione del Tribunale di Roma, di redigere specifica relazione peritale rispondendo ai seguenti quesiti:

- 1) *Il CTU individui e descriva con rilievi grafici e fotografici l'immobile da dividere accertandone, altresì, la situazione urbanistica e catastale.*
- 2) *Il CTU accerti il valore commerciale dell'immobile sub 1.*
- 3) *Verifichi la possibilità di divisione in natura.*

Durante l'udienza veniva concordata la data per l'inizio delle operazioni peritali ed il Giudice, stabiliti i termini di espletamento dell'incarico, rinviava all'udienza del 13 novembre 2023 per l'esame della CTU.

Dopo aver esaminato la documentazione contenuta negli atti, effettuato il sopralluogo eseguendo le verifiche metriche e il rilievo fotografico dei luoghi di interesse, le necessarie indagini e le opportune valutazioni, si è quindi proceduto a redigere la presente perizia suddivisa nei seguenti capitoli:



1. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI
2. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE (quesito 1)
3. INTRODUZIONE AL RAPPORTO DI VALUTAZIONE
4. STIMA DELL'IMMOBILE (quesiti 2 e 3)
5. VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI CTU
6. INDICE DEGLI ALLEGATI

1. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Le operazioni peritali hanno avuto inizio il giorno 21 aprile 2023 presso i luoghi di causa in Piazza dei Giureconsulti 26, alla presenza dei signori (allegato 1):

- Avv. Federica Roiter (legale parte attrice)
- Ing. Massimo Carmosino (CTP parte attrice)
- Avv. Micaela Pisacane (legale parte convenuta)
- Geom. Luigi Burelli (CTP parte convenuta)
- Sig. Ottaviani Federico (parte convenuta)
- Sig.ra Cinzia Pampaloni (parte convenuta)

All'inizio dell'incontro, dopo la lettura dei quesiti peritali, sono state ascoltate le parti e riepilogati i fatti di causa al fine di intravedere la possibilità di una conciliazione. Tuttavia, i legali presenti all'incontro confermavano l'impossibilità di trovare un accordo in considerazione delle posizioni distanti che dividono le parti.

Si iniziava dunque il sopralluogo, visitando prima il piano quinto e salendo poi al piano superiore. Si eseguivano le verifiche metriche dei luoghi che sarebbero poi state riscontrate sul file DWG eventualmente messo a disposizione dal Geom. Burelli. Lo



stesso CTP si impegnava anche a produrre la pratica, da lui stesso presentata al Municipio, relativa alla ristrutturazione dell'immobile.¹

Si scattavano inoltre tutte le fotografie necessarie sia all'interno dell'appartamento che dei terrazzi. La sig.ra Pampaloni consegnava la copia dell'agibilità del fabbricato reperita dall'Amministratore del condominio. Al termine del sopralluogo veniva sottoscritto il verbale dell'incontro che trasmettevo poi alle parti via e-mail.

2. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE (quesito 1)

L'immobile oggetto della presente CTU è parte di un edificio condominiale sito nel quadrante nord ovest di Roma, in particolare all'interno del suburbio Aurelio, ad ovest dell'omonimo quartiere, e come esso deve il proprio nome alla Via Aurelia.

In particolare il fabbricato si trova in Piazza dei Giureconsulti, il grande slargo situato all'incrocio tra le due importanti arterie di scorrimento della zona, la Circonvallazione Cornelia, il tratto di strada che, al confine tra i quartieri Aurelio e Primavalle, congiunge via Aurelia con via della Pineta Sacchetti e la via di Boccea. La Circonvallazione presenta un'ampia carreggiata con più corsie per senso di marcia; è inoltre caratterizzata da tipologie edilizie di tipo non intensivo (palazzine a 4-5 piani) che ospitano numerose attività commerciali ai piani terra, da servizi pubblici ed infrastrutture di vario tipo, tra cui i capolinea di molti autobus e la fermata Cornelia della linea metropolitana A, che collega il quartiere con le zone strategiche di Roma.

Trattandosi di una strada di scorrimento, la stessa è anche caratterizzata da una limitata disponibilità di parcheggi.

¹ Il Geom. Burelli non è stato poi in grado di consegnare né il file DWG né la pratica relativa alla ristrutturazione dell'immobile in quanto dallo stesso non reperite come da sua comunicazione via mail del 12 maggio 2023.





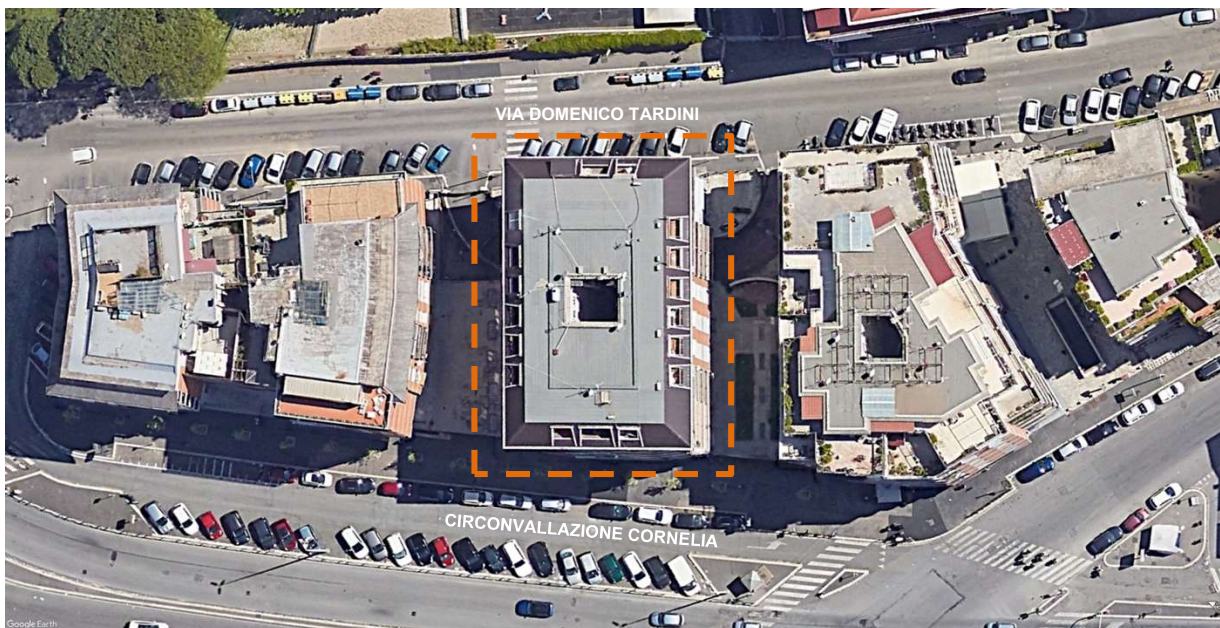
Inquadramento territoriale (fonte: Google Earth) – immagine 1

L'edificio, di tipo isolato e di forma rettangolare, presenta l'ingresso principale dal civico 26 di piazza dei Giureconsulti, ed è composto da un piano seminterrato, un piano rialzato, cinque piani superiori e un sesto piano (attico) ricavato all'interno della copertura a padiglione. Date le grandi dimensioni del fabbricato, al suo interno è stata ricavata una chiostrina per garantire illuminazione e areazione alle diverse unità immobiliari che lo compongono.

L'ingresso condominiale al civico 26 non si trova sul lato fronte strada (Circonvallazione Cornelia), ma avviene dal prospetto laterale, percorrendo un cortile pavimentato e parzialmente sistemato a verde che costituisce il distacco con l'edificio adiacente (a sud - v. foto 3).

Il corpo di fabbrica, con i prospetti rifiniti ad intonaco e parzialmente anche a "cortina", si trova in uno scarso stato manutentivo, e presenta gli affacci principali sulla Circonvallazione Cornelia a ovest, su via Domenico Tardini a est e sui distacchi con i fabbricati adiacenti a nord e sud.





Inquadramento territoriale (fonte: Google Earth) – immagine 2



Prospetto del fabbricato su Circonvallazione Cornelia – foto 3



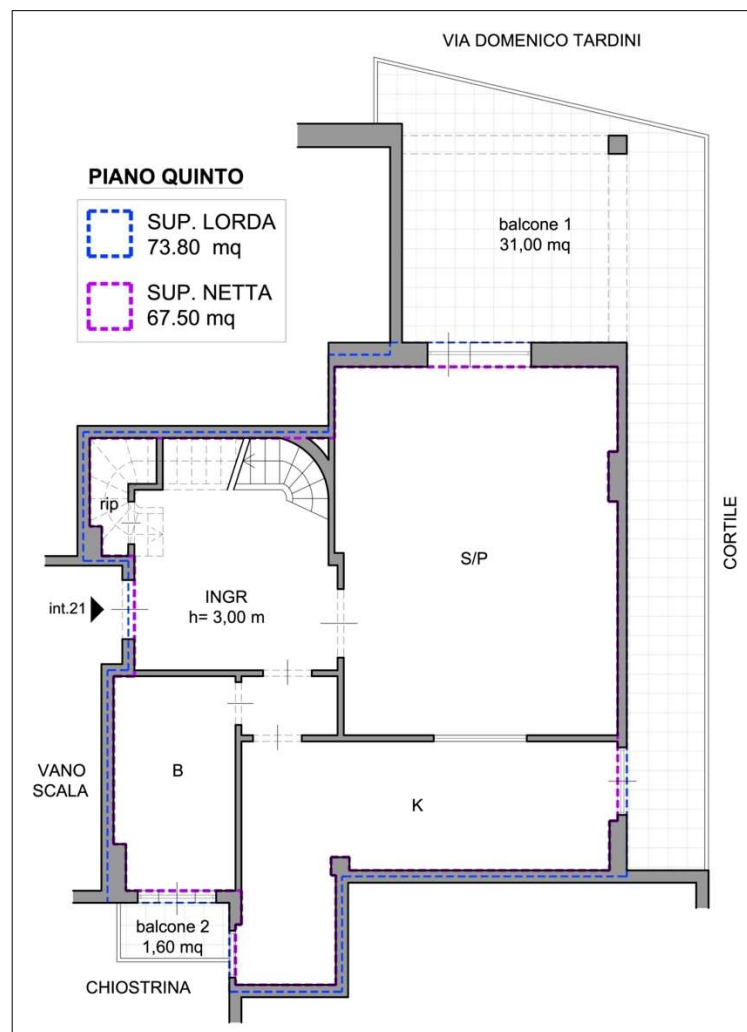


Prospetto del fabbricato su Circonvallazione Cornelia – foto 4

L'unità immobiliare si sviluppa su due livelli - il quinto e il sesto piano - collegati da una scala interna; è identificata dall'interno 21 e presenta un'esposizione su tre lati del fabbricato: a sud sul cortile, a est su via Domenico Tardini e a ovest sulla chiostrina interna.

Come si evince dagli elaborati grafici sotto riportati, disegnati sulla base delle planimetrie catastali e delle misurazioni eseguite durante il sopralluogo, l'accesso all'abitazione avviene dal quinto piano composto da un ingresso, dove è posizionata la scala rivestita in legno e un ripostiglio ricavato nella porzione sottostante, un disimpegno, un bagno, la zona giorno e la cucina. Completano questo piano un grande balcone ad angolo, con accesso sia dal salone che dalla cucina, e un balcone più piccolo, con accesso dal bagno, che affaccia sulla chiostrina interna del fabbricato.

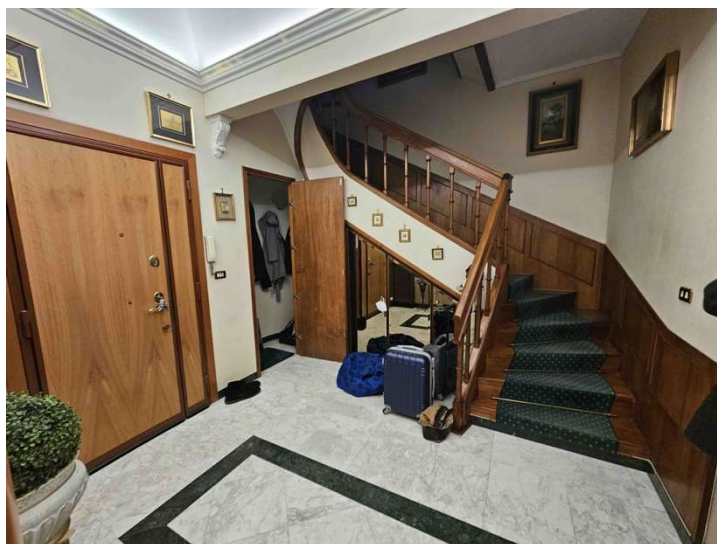




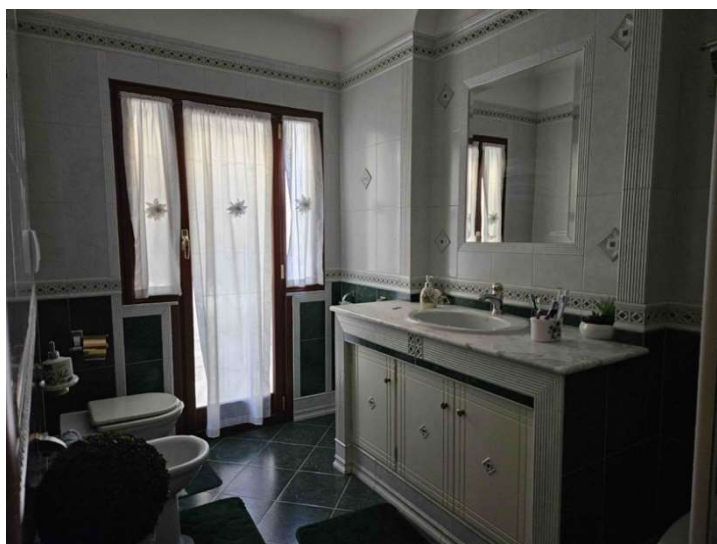
Restituzione grafica della planimetria del quinto piano con indicazione delle superfici – grafico 5



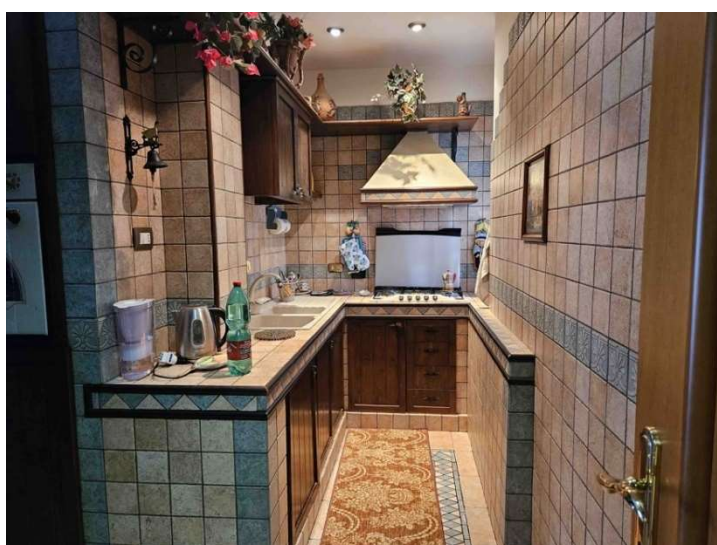
Ingresso dal quinto piano – foto 6



Ingresso con scala interna in legno – foto 7



Bagno – foto 8



Cucina – foto 9

Arch. Claudia Ferreri - Via Antonio Paolucci n. 25 - 00151 Roma
 tel. 328.78.96.816 – claudiaferreri@gmail.com – c.ferreri@pec.archrm.it
 Tribunale Civile di Roma, sez. VIII, G.I. Dott. Sacco, R.G. 18539/2021





Balcone grande – foto 10



Balcone grande – foto 11





Vista dal balcone sul cortile – foto 12

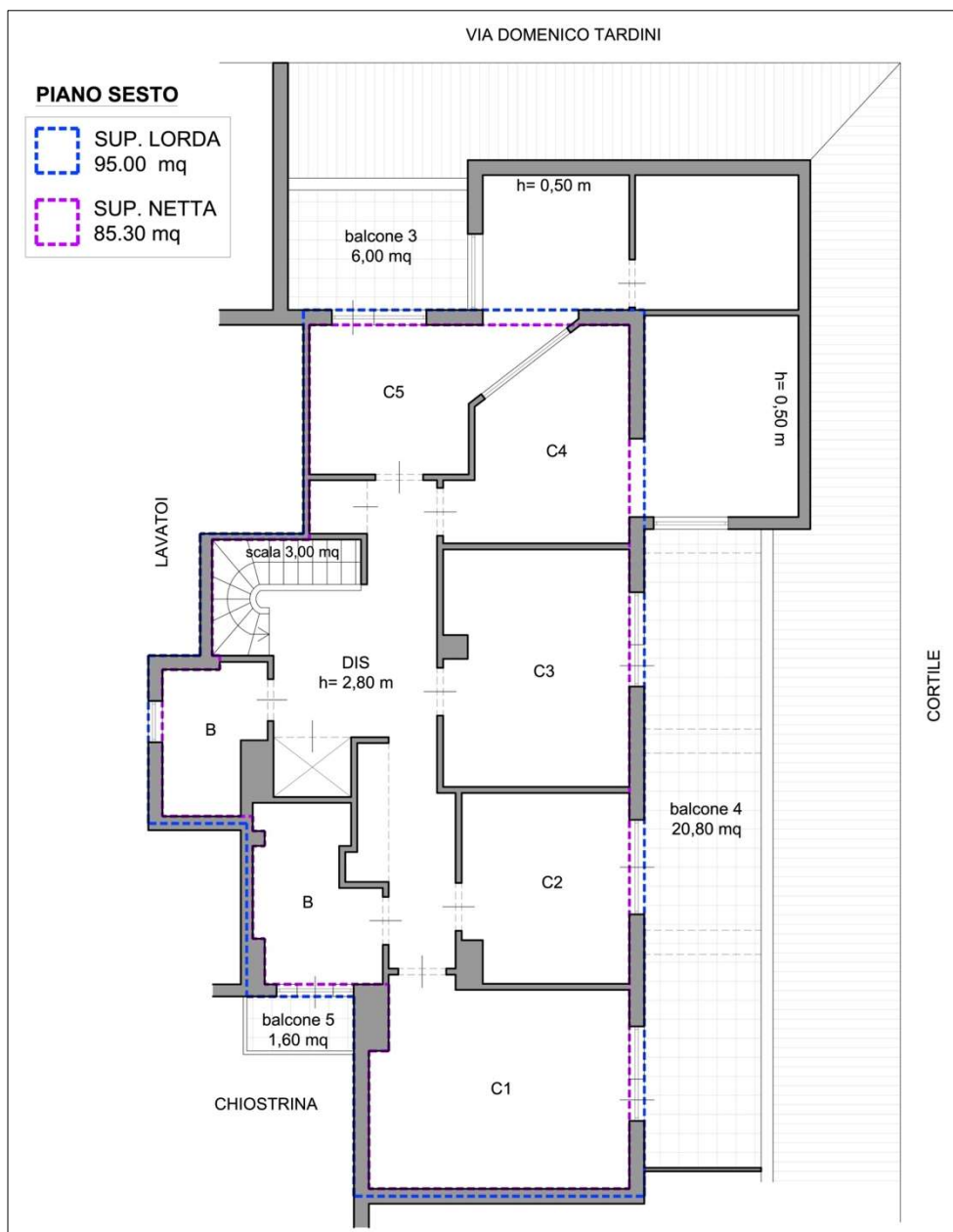
La porzione dell'unità immobiliare al sesto piano è composta invece da una zona di disimpegno posizionata allo sbarco della scala, due bagni e cinque camere (v. grafico 13 alla pagina seguente). Si segnala che le camere identificate nel grafico come C4 e C5, dispongono rispettivamente di due aree adibite a studio e cabina-armadio ricavate all'interno della porzione a falda inclinata della copertura del fabbricato. Infatti, a differenza del resto dell'abitazione, che su questo piano si attesta su un'unica altezza interna pari a 2,80 m, tali aree presentano invece un soffitto "mansardato", che scende fino ad un'altezza minima di circa 50 cm (v. foto da 22 a 24). Si segnala, peraltro, che la camera C4 prende luce unicamente da una finestra ricavata all'interno di tale ampliamento nel sottotetto (v. foto 23).

Come sarà in seguito meglio specificato nel paragrafo relativo alla regolarità urbanistica dell'unità immobiliare, tali porzioni, poiché ricavate all'interno di uno spazio di proprietà



condominiale (il sottotetto), non verranno considerate nel computo della consistenza della superficie commerciale dell'appartamento.

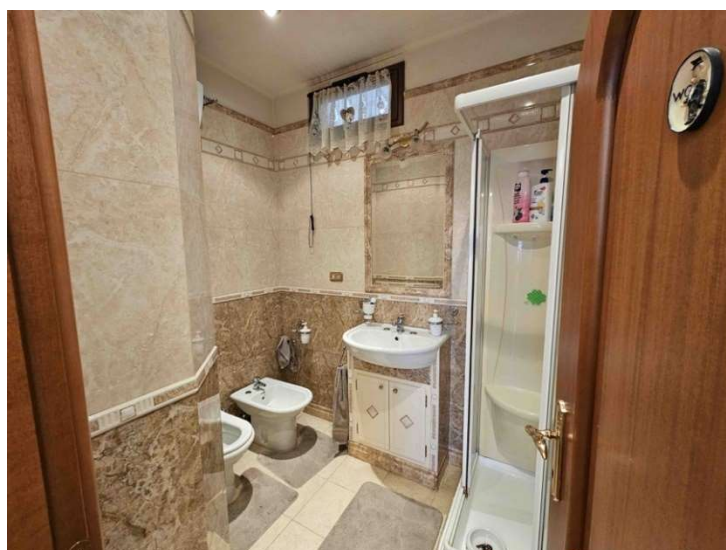
Anche in questo caso completano la proprietà due balconi con accesso dalle camere e un balcone più piccolo con accesso dal bagno e affaccio sulla chiostrina interna (come al piano sottostante).



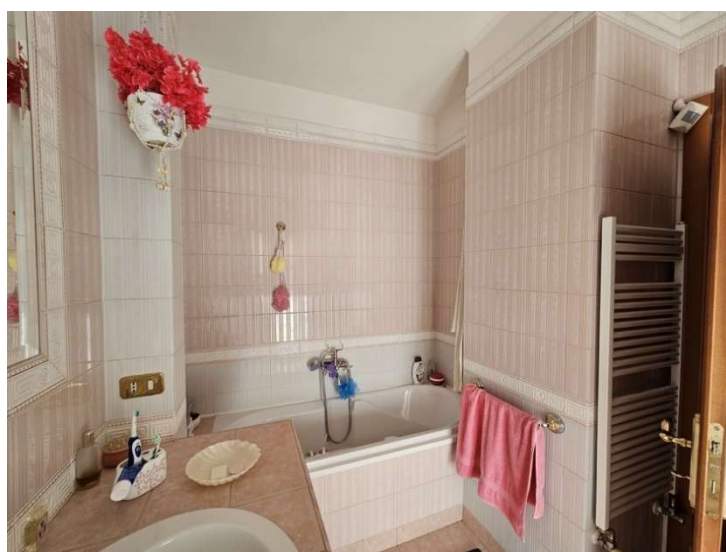
Restituzione grafica della planimetria del sesto piano con indicazione delle superfici – grafico 13



Disimpegno – foto 14



Bagno – foto 15



Bagno – foto 16

Arch. Claudia Ferreri - Via Antonio Paolucci n. 25 - 00151 Roma
 tel. 328.78.96.816 – claudiaferreri@gmail.com – c.ferreri@pec.archrm.it
 Tribunale Civile di Roma, sez. VIII, G.I. Dott. Sacco, R.G. 18539/2021





Corridoio e camera – foto 17 e 18



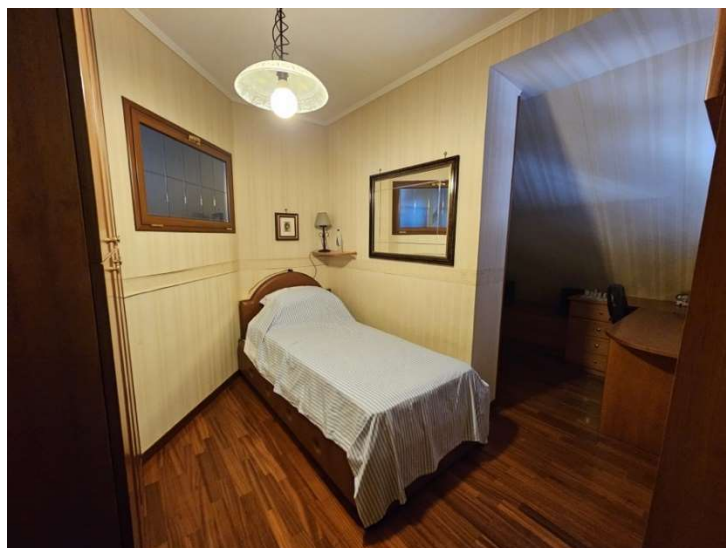
Camera – foto 19



Camera – foto 20

Arch. Claudia Ferreri - Via Antonio Paolucci n. 25 - 00151 Roma
tel. 328.78.96.816 – claudiaferreri@gmail.com – c.ferreri@pec.archrm.it
Tribunale Civile di Roma, sez. VIII, G.I. Dott. Sacco, R.G. 18539/2021





Camera 4 – foto 21



Camera 4, spazio ricavato nel sottotetto – foto 22



Camera 4, spazio ricavato nel sottotetto – foto 23





Camera 5 con lo spazio ricavato nel sottotetto – foto 24



Balcone con accesso dalla camera 5 – foto 25





Balcone con accesso dalle altre camere – foto 26

Come rilevato nel corso del sopralluogo e come si evince anche dalle foto allegate, l'unità immobiliare si trova in uno stato manutentivo normale ed è caratterizzata dall'utilizzo di finiture interne di buona qualità.

L'immobile presenta una pavimentazione in marmo (piano quinto), in parquet (piano sesto) e in piastrelle ceramiche nei bagni e nella cucina, oltre a un rivestimento sempre ceramico sulle pareti dei bagni e della cucina (che è costruita in muratura). Gli infissi sono realizzati con profili in legno a taglio termico e doppio vetro, e sono dotati di serrande avvolgibili e grate esterne.

Per quanto riguarda gli impianti, durante il sopralluogo si è riscontrata la presenza di un impianto di riscaldamento con terminali in ghisa e alluminio, di una caldaia a gas posizionata all'esterno dell'unità immobiliare e di un impianto elettrico con quadro e salvavita.

Allo stato attuale, non risulta comunque disponibile la documentazione o le certificazioni relative alla regolarità degli impianti alle normative vigenti.



Dal rilievo eseguito durante l'accesso e dalla restituzione grafica della planimetria (considerando un ragionevole margine di errore dovuto al rilievo o a lievi imprecisioni delle opere murarie), l'immobile risulta avere le seguenti superfici:

PIANO V

- superficie lorda 73,80 mq
- superficie netta 67,50 mq
- balcone 1...31,00 mq
- balcone 2...1,60 mq

PIANO VI

- superficie lorda 95,00 mq
- superficie netta 85,30 mq
- balcone 3...6,00 mq
- balcone 4...20,80 mq
- balcone 5...1,60 mq

- **VERIFICHE CATASTALI** (allegato 2)

L'immobile, sito in Piazza dei Giureconsulti n. 26, risulta iscritto al catasto fabbricati del Comune di Roma ed è identificato dal foglio 359, particella 212, sub. 505:

- Appartamento, piani quinto e sesto, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), consistenza 8,5 vani, sup. catastale 164,00 mq (totale escluse aree scoperte 154,00 mq)

L'immobile risulta intestato a:

- OTTAVIANI ALESSIO, proprietario per 1/2
- OTTAVIANI FEDERICO, proprietario per 1/2
- PAMPALONI CINZIA, diritto di abitazione per 1/1

Si specifica che lo stato dei luoghi, così come rilevato in fase di sopralluogo e riportato nelle restituzioni grafiche (v. grafici 5 e 13), non risulta pienamente conforme con quanto



rappresentato nelle planimetrie catastali acquisite da SISTER, il portale web con il quale l'Agenzia delle entrate eroga servizi telematici (catastali e ipotecari) ai professionisti.

Sono state in effetti riscontrate le seguenti difformità:

- piano quinto, mancata rappresentazione del ripostiglio sotto la scala ed errata graficizzazione del passaggio tra la cucina e il salone
- piano sesto, lievi difformità nel posizionamento dei tramezzi, diversa distribuzione delle camere C4 e C5 (nella planimetria catastale è riportato un unico ambiente), mancata rappresentazione degli spazi ricavati nel sottotetto, errata graficizzazione del balcone 4 (nella planimetria catastale sono rappresentati 3 balconi distinti e non comunicanti tra loro).

- **STATO URBANISTICO**

Quanto alla regolarità edilizia del fabbricato in cui ricade l'immobile, si segnala che - dalla consultazione dell'Archivio Licenze Agibilità, Abitabilità ed Uso del Comune di Roma - è emerso che l'edificio è stato realizzato con progetto n. 49819 del 1959 e successiva variante 45781 del 1960, e che per lo stesso è stata rilasciata dichiarazione di abitabilità n. 108 del 25/01/1962 (protocollo 58744 del 1961 - allegato 3).

Tali dati trovano ulteriore conferma nella verifica del certificato di Abitabilità consegnato dalla parte attrice al termine del sopralluogo (allegato 3), e pertanto il fabbricato risulta regolare dal punto di vista urbanistico.

Tuttavia, in base all'analisi della dichiarazione di abitabilità, si evince che il piano sesto possedeva originariamente una destinazione d'uso a servizi e che, in particolare, era caratterizzato dalla presenza di una serie di ripostigli *“collegati con due appartamenti della scala B”*.



Si evidenzia, pertanto, come il livello superiore dell'unità immobiliare in oggetto (sesto piano) avesse in origine una destinazione d'uso a soffitta/ripostiglio, così come previsto dal progetto approvato e dalla dichiarazione di abitabilità rilasciata.

Come si evince, invece, dall'analisi della documentazione contenuta in atti e in base anche a quanto riferito dal CTP Geom. Burelli nel corso del sopralluogo, in data 20/12/2001 per l'unità immobiliare veniva presentata una D.I.A. (denuncia di inizio attività) al Municipio XVIII per lavori di ristrutturazione interna (prot. 53252), con fine lavori del 22/04/2002 (allegato 4).

Si segnala, tuttavia, che - come evidenziato anche dal Geom. Burelli nella Relazione tecnica contenuta in atti (allegato 4) - la D.I.A. non contemplava né il cambio di destinazione d'uso ad abitazione del piano sesto, né l'utilizzo degli spazi sottotetto annessi a due delle camere da letto, avendo ad oggetto la mera ristrutturazione interna ed interessando dunque solo le tramezzature e gli impianti.

Dal momento che la documentazione in atti inerente alla D.I.A. risulta carente (manca la tavola grafica e i documenti sono privi del timbro e del protocollo), e che la ricerca della stessa da parte del Geom. Burelli (tecnico che presentava la pratica in Municipio) è stata infruttuosa, si è pertanto ritenuto utile presentare istanza di accesso agli atti all'ufficio tecnico del Municipio XIII per acquisire il relativo fascicolo necessario per comprendere meglio gli interventi in oggetto.

Tuttavia, in data 20/06/2023, il Municipio comunicava alla scrivente che il titolo edilizio non risultava reperibile in formato cartaceo, e pertanto il riscontro tra lo stato dei luoghi e quanto autorizzato con la D.I.A. non è stato possibile (allegato 4).

Ad ogni modo, dal momento che l'ultima planimetria depositata in catasto veniva redatta in data 16/03/2005 e che presumibilmente la stessa dovrebbe rappresentare i luoghi corrispondenti al post operam della D.I.A., il confronto tra lo stato attuale dell'immobile e



il titolo edilizio - ai fini della verifica della regolarità urbanistica - è stato eseguito sulla base del grafico catastale, rispetto al quale sono state già elencate le difformità riscontrate.

A tal proposito si ribadisce come, oltre alle irregolarità rilevate, allo stato attuale non risultino legittimi né il cambio di destinazione d'uso ad abitazione del piano sesto, né l'utilizzo degli spazi sottotetto, che pertanto dovranno essere ripristinati (chiusi). Secondo la normativa vigente, infatti, non risulta possibile sanare l'ampliamento dell'immobile verso lo spazio condominiale (il sottotetto).

Pertanto, al fine della regolarizzazione degli interventi eseguiti, sarà necessario presentare una pratica edilizia in sanatoria (C.I.L.A.). Il costo complessivo sarà di circa 2.000,00 €, e comprende le spese professionali per la presentazione della pratica e per il nuovo accatastamento oltre che il pagamento degli oneri comunali.

È escluso il costo dei lavori per il ripristino

Quanto invece all'utilizzo del piano sesto come abitazione, diverso dall'originaria e regolare destinazione legittimata dai titoli edilizi (servizi), si rimanda alle opportune valutazioni che verranno eseguite in sede di stima.

3. INTRODUZIONE AL RAPPORTO DI VALUTAZIONE

Nell'ambito dell'incarico affidatomi e per lo svolgimento della perizia di stima richiesta dal quesito n. 2, si premette quanto segue:

- Data della valutazione: settembre 2023
- Scopo della valutazione: stima del più probabile valore di mercato del bene immobile preso in esame
- La prestazione professionale viene svolta in ambito giudiziario



- Le indagini svolte per la valutazione richiesta sono state la ricerca di comparabili nel segmento di appartenenza dei beni da valutare, la consultazione delle proposte di vendita di immobili simili nella zona e la ricerca di quotazioni ufficiali
- Il valutatore è esonerato da qualsiasi attività di Highest and Best Use (massimo o diverso utilizzo) ritenendo che la valutazione debba essere svolta con il valore di mercato
- La consistenza dei beni è stata considerata sulla base delle verifiche metriche effettuate nel corso del sopralluogo con riscontro sulla planimetria catastale, facendo comunque riferimento ai criteri dettati dalle *“Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili”* fornite dall'Agenzia delle Entrate (OMI) nonché al *Sistema Italiano di Misurazione (SIM)* contemplato dal Codice delle Valutazioni Immobiliari
- La scrivente è esonerata dalle informazioni inerenti vincoli e gravami
- La sola visione dei beni eseguita durante il sopralluogo del 21.04.2023, esonera il valutatore dall'esprimere opinioni o responsabilità circa l'integrità strutturale della proprietà o la resistenza a terremoti.

L'analisi del mercato immobiliare e l'individuazione delle sue caratteristiche deve essere considerata come la prima fase di approccio preliminare alla formulazione del giudizio di stima. Poiché il mercato immobiliare non può essere concepito come unitario, è necessario identificare e analizzare il particolare sottomercato reale ove ricade l'immobile oggetto di stima, ovvero individuare lo specifico segmento di mercato che è la parte del mercato immobiliare composta da immobili con caratteristiche tecniche ed economiche simili (cfr. CDVI²).

²Codice delle Valutazioni Immobiliari – Tecnoborsa – quinta edizione



La stima del valore di mercato riguarda la previsione del più probabile prezzo di mercato dell'immobile da valutare ed in generale le stime immobiliari sono sempre previsive, nel senso che prevedono il valore economico di un immobile prima che sia compravenduto. Il criterio di valutazione immobiliare utilizzato per giungere alla determinazione del più probabile valore di mercato degli immobili in esame, conformemente alle procedure messe a punto dalla disciplina estimativa, è il metodo sintetico, basato sulla stima diretta comparativa. Tale procedimento, comunemente denominato anche come “metodo del confronto” (MCA Market Comparison Approach), consiste nell'individuazione di una quotazione unitaria sulla base del confronto tra gli immobili oggetto di stima e immobili simili della zona nonché, a scopo comparativo o in assenza di comparabili, prelevando i dati pubblicati da fonti note, come ad esempio l'Osservatorio del Mercato Immobiliare (Agenzia delle Entrate) o il Borsino Immobiliare. Il valore di mercato degli immobili sarà dato dal prodotto della quotazione unitaria per la superficie commerciale delle unità immobiliari, ragguagliata, ove necessario, con opportuni coefficienti riferiti all'utilizzo del bene e/o alle sue caratteristiche intrinseche (stato manutentivo, finiture, vetustà ecc.)

Per quanto riguarda la stima del valore di mercato, ai fini di una maggiore attendibilità nell'applicazione del criterio di stima comparativo, le ricerche sono state approfondite attraverso il portale “Comparabilia.it”, che fornisce prezzi di compravendite georiferite realmente concluse a partire dal 2019 nelle immediate vicinanze dell'immobile in oggetto (v. schede di compravendita allegato 6³).

Resta inteso che il criterio di calcolo delle superfici, dei coefficienti di ponderazione come anche le quotazioni unitarie che si ritengono applicabili ai casi in esame, incidono sull'espressione finale della valutazione in relazione all'analisi effettuata sui beni, alla loro

³ All'interno delle schede il numero in parentesi quadra indica l'anno della compravendita seguito dal numero di registro



posizione ma anche in base alla specifica esperienza professionale propria del tecnico incaricato, che opera in modo obiettivo, imparziale e disinteressato e che ha sempre un margine di “discrezionalità” che lo porterà ad attribuire al bene, anche in funzione delle peculiarità rilevate nel mercato immobiliare locale, il valore ritenuto più aderente al caso specifico.

4. STIMA DELL'IMMOBILE (quesiti 2 e 3)

I fattori che principalmente ritengo di dover evidenziare ai fini della stima sono:

- epoca di costruzione del fabbricato: tra il 1960 e il 1962
- destinazione d'uso delle unità immobiliari che ricadono all'interno del fabbricato: prevalentemente residenziale
- ubicazione: in zona semicentrale, caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali, servizi pubblici, infrastrutture e collegamenti del trasporto pubblico
- accessibilità: il parcheggio e la fermata temporanea delle auto risentono di una contenuta disponibilità di aree per la sosta
- stato manutentivo: l'unità immobiliare si trova in condizioni manutentive normali

Per quanto riguarda il computo della superficie, nel caso di immobili a destinazione residenziale facenti parte di un edificio, la superficie commerciale viene determinata misurando, in primo luogo, la superficie dei vani principali e degli accessori diretti al lordo delle murature interne ed esterne perimetrali (queste ultime considerate fino alla mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altra unità immobiliare), in secondo luogo superficie omogeneizzata delle pertinenze di uso esclusivo.

In merito alla scala, la sua superficie verrà considerata una sola volta nella sua proiezione orizzontale.



La superficie dei balconi, che si configurano come pertinenze esclusive di ornamento, viene computata nella misura del 30% fino a 25,00 mq, nella misura del 10% per la quota eccedente.

Quanto invece al secondo livello dell'unità immobiliare (sesto piano), seppure dalle indagini eseguite è emerso come il cambio di destinazione d'uso da servizi ad abitazione non sia stato regolarizzato urbanisticamente, tuttavia, da un punto di vista commerciale, tale porzione risulta a tutti gli effetti abitabile, in considerazione sia delle finiture interne che dell'altezza interpiano. Pertanto, ai fini della determinazione della consistenza commerciale e della successiva stima, si ritiene congruo ragguagliare la superficie al 70% così come indicato dal Codice delle valutazioni immobiliari nel caso della *"mansarda rifinita collegata direttamente all'alloggio principale, abitabile"*.

La superficie commerciale viene pertanto così calcolata:

- piano quinto

abitazione...73,80 mq

balcone 1...25,00 mq x 30% = 7,50 mq

+ 6,00 mq x 10% = 0,60 mq

balcone 2...1,60 mq x 30% = 0,48 mq

- piano sesto

abitazione...95,00 mq - 3,00 mq (sup. scala) = 92,00 mq x 70% = 64,40 mq

balcone 4...20,80 mq x 30% = 6,24 mq

balcone 5...1,60 mq x 30% = 0,48 mq

balcone 6...3,00 mq x 30% = 0,90 mq

totale superficie commerciale = 154,40 mq



Partendo dalla consultazione degli annunci immobiliari nella zona, pubblicati sulle piattaforme di settore più note, ho rilevato come il mercato immobiliare della categoria abitativa appaia piuttosto dinamico, data la presenza di diverse unità immobiliari con requisiti simili e dunque di offerte significative e tali da poter fornire dati comparabili con l'immobile oggetto della presente stima.

Da un campione di sei immobili consultati si ottiene un prezzo medio di €/mq 3.500,00 (allegato 5).

In merito "all'attendibilità" di tale quotazione, è importante differenziare il "valore" (ovvero l'importo di stima o dell'offerta) rispetto al "prezzo" (quanto effettivamente pagato a definizione della trattativa) e quindi tenere presente che il costo indicato dalle agenzie immobiliari rappresenta sempre un'offerta di partenza che nell'ambito di una trattativa di compravendita, come è noto, viene sempre ridotto di circa il 10-20% risultando quindi superiore al prezzo di vendita effettivo. In questo caso quindi, il prezzo sopra indicato (€/mq 3.500,00) ridotto di una percentuale media del 15%, va considerato in €/mq 2.975,00, quotazione che si ritiene più vicina al reale prezzo di vendita degli immobili presi a campione (allegato 5).

Conformemente ai dettami più recenti della disciplina estimativa, per una corretta e sicura applicazione del metodo del confronto, affinché la valutazione possa essere oggettivamente concreta e aderente al prezzo quanto più possibile attendibile, sono state consultate, nel portale "Comparabilia.it", le schede di compravendite georiferite realmente concluse negli anni 2019 – 2022.

La dinamicità del mercato è comprovata, infatti, anche dalla circostanza che, nelle immediate vicinanze del bene in esame si sono registrate numerose compravendite di immobili simili, quantomeno per posizionamento e categoria, all'appartamento in oggetto.



Da un campione di otto immobili, di cui la maggior parte venduti proprio nello stesso fabbricato e in quello adiacente, si ricava un prezzo medio di €/mq 3.006,45 (allegato 6), un valore sostanzialmente corrispondente con quello rilevato tramite l'indagine di mercato.

Calcolatore di Prezzi Medi								
Caratteristica	A	B	C	D	E	F	G	H
Data	12/2019	5/2020	11/2020	6/2022	12/2021	9/2021	5/2022	9/2022
Foglio	359	359	359	359	359	359	359	375
Mappale	212	212	212	377	377	377	377	576
Subalterno								
Prezzo	210.000,00 €	375.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	315.000,00 €	290.000,00 €	250.000,00 €	320.000,00 €
Sup. Cat. Tot.	79,76	119,64	99,7	92,0	84,0	90,0	108,0	113,0
Prezzi Medi	2.632,90 €/m ²	3.134,40 €/m ²	2.958,88 €/m ²	3.206,52 €/m ²	3.750,00 €/m ²	3.222,22 €/m ²	2.314,81 €/m ²	2.831,86 €/m ²
Prezzo Unitario: 3.006,45 €/m ²								

Da ultimo, si osserva come il valore fin qui calcolato risulti anche supportato sia da quanto indicato dal Borsino Immobiliare, che riporta un valore minimo pari a €/mq 2.999,00 riferito alle abitazioni in stabili di I fascia, sia dalle quotazioni dell'Agenzia delle Entrate, rispetto alle quali la quotazione stimata si attesta tra i valori minimo e massimi (€/mq 2.700,00 - 4.000,00) indicati per le "abitazioni civili" in stato conservativo normale (quotazioni riferite al secondo semestre 2022 per la zona C14 denominata "semicentrale/AURELIO MONTE DI CRETA (PIAZZA IRNERIO)"- allegato 7).

Pertanto, alla luce dei prezzi ricavati dall'indagine di mercato, dallo studio dei comparabili e dai listini ufficiali, si ritiene opportuno applicare un importo unitario pari a **€/mq 3.000,00**.

Valore di stima dell'immobile:

- quotazione unitaria €/mq 3.000,00

- superficie commerciale mq 154,40

valore di stima €/mq 3.000,00 x mq 154,40 = € 463.200,00 arrotondato in **€ 463.000,00**



Decurtando alla stima così ottenuta le spese necessarie alla regolarizzazione dell'unità immobiliare si ottiene il valore finale pari a:

€ 463.000,00 - € 2.000,00 = **€ 461.000,00**

Quanto invece alla possibilità della divisione in natura, si ritiene che l'unità immobiliare non sia suscettibile di essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti in considerazione degli eccessivi costi che andrebbero sostenuti per i lavori necessari all'adattamento dei due appartamenti che deriverebbero dalla divisione, che renderebbero dunque l'operazione poco vantaggiosa da un punto di vista economico.

4. VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI CTU

Si espongono di seguito brevi considerazioni in risposta alle osservazioni pervenute dai consulenti delle parti in causa, premettendo che nessuno dei due tecnici ha formulato critiche rispetto alla bozza di CTU né sul valore commerciale attribuito all'immobile.

• **Considerazioni sulla relazione dell'Ing. Carmosino** (parte attrice – allegato 8)

L'Ing. Carmosino ha condiviso la metodologia di stima utilizzata dalla scrivente per rispondere al quesito peritale ed afferma: *“Si concorda con l'impostazione metodologica e la correttezza dei parametri utilizzati nel processo estimativo del CTU.”*

I successivi punti trattati dal CTP contengono solo note citriche e precisazioni formulate rispetto alla relazione del CTP dei convenuti. Quest'ultimo infatti (Geom. Luigi Burelli) ha trasmesso le sue note in risposta alla bozza di CTU anche alla parte attrice e pertanto l'Ing. Carmosino ha manifestato il disaccordo sui contenuti della relazione del Geom. Burelli sia per quanto riguarda la questione del diritto di abitazione e l'assegnazione alla sig.ra Pampaloni Cinzia dell'immobile oggetto di causa, sia relativamente a quanto riferito dal Geom. Burelli circa “patti familiari” che sarebbero intercorsi tra il nonno materno (Dott. Sergio Pampaloni), la figlia e i due nipoti (Alessio e Federico).



Questo CTU condivide le note critiche formulate dall'Ing. Carmosino e ritengo di non dover entrare nel merito delle suddette questioni poiché si tratta di profili estranei all'incarico conferito alla scrivente che, si ricorda, è stata chiamata ad *"accertare il valore commerciale dell'immobile"*.

• **Considerazioni sulla relazione del Geom. Burelli** (parte convenuta – allegato 9)

Come già anticipato, il CTP incentra la sua relazione sulla questione dell'assegnazione della casa da parte del Dott. Sergio Pampaloni alla figlia Cinzia raccontando situazioni e "patti familiari" che dimostrerebbero la sussistenza del diritto di abitazione invocato dalla parte convenuta. Al proposito la scrivente ritiene tale questione estranea ai quesiti peritali e pertanto appare opportuno rimetterne la valutazione al parere dell'Ill.mo Sig. Giudice. Per la stessa motivazione non si ritiene di dover considerare la precisazione del CTP circa il valore dell'immobile da lui calcolato *"in presenza di diritto di abitazione"*, sostanzialmente corrispondente al valore della nuda proprietà (€ 207.450,00).

5. INDICE DEGLI ALLEGATI

1. Verbale di sopralluogo
2. Documentazione catastale
3. Visura agibilità e certificato di agibilità
4. Denuncia di inizio attività
5. Indagine di mercato
6. Schede dei comparabili
7. Quotazioni (Borsino Immobiliare e OMI)
8. Osservazioni del CTP Ing. Massimo Carmosino (parte attrice)
9. Osservazioni del CTP Geom. Luigi Burelli (parte convenuta)

La sottoscritta CTU ritiene di aver espletato il mandato conferitogli e ringrazia la S.V.Ill.ma per l'incarico assegnato.

Roma, 17/10/2023

Il CTU
Arch. Claudia Ferreri

